

1518257-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... j.05.10.2021); e

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante daprova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518257-28.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518257-28.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220324/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 26734190 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2220324 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DOS SANTOS ZUCHI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

THIAGO DOS SANTOS ZUCHI, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de agosto de 2022, por volta de 20:30 horas, na Rua Bom Pastor, altura do nº 2800, Ipiranga, nesta cidade e comarca, subtraiu para ele, mediante grave ameaça, um aparelho de telefone celular Apple, avaliado em R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente à Verônica Lopes Melo de Araújo.

Recebida a denúncia, o acusado, pessoalmente citado (fls. 76), apresentou defesa por escrito (fls. 80/83) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas a vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), autos de exibição e apreensão (fls. 21 e 22), além da prova oral.

A autoria também é certa, emergindo da prova oral produzida em contraditório.

Em sede inquisitiva, a vítima Verônica Lopes Melo de Araújo relatou que seguia na Rua Bom Pastor sentido terminal Sacomã, quando, na altura do numeral 2800, foi abordada pelo acusado que, após anunciar o roubo, exigiu que ela entregasse seu aparelho celular. Na oportunidade, negou que possuísse celular, momento em que o acusado a revistou e localizou o aparelho que estava em sua cintura, tendo, ainda, sob ameaça de morte, exigido valores em espécie, os quais não possuía. Em seguida, o acusado empreendeu fuga do local em posse do bem subtraído. Salienta que, sem o perder de vista, correu em sua direção, pedindo ajuda pelo trajeto, quando alguns transeuntes efetuaram a contenção do acusado e acionaram a Polícia Militar.

O policial militar Carlos Daniel da Silva Faustino prestou as seguintes declarações no inquérito policial: "efetuavam patrulhamento de rotina pela Rua Bom Pastor, quando COPOM irradiou a ocorrência de roubo no endereço mencionado. Já nas imediações, dirigiram-se para o local do fato, qual seja, Rua Bom Pastor, altura do numeral 2800, onde se depararam com o suspeito contido por populares e a vítima VERÔNICA LOPES MELO DE ARAUJO. Na oportunidade, a ofendida lhes informou que caminhava na Rua Bom Pastor sentido terminal Sacomã, momento em que foi abordada pelo imputado, que, anunciando o roubo sob grave ameaça, apoderou-se de seu celular. Ato contínuo, o criminoso se evadiu na posse do objeto subtraído, sendo, logo em seguida, contido por populares que por lá transitavam. Efetuada a busca pessoal, nada localizaram, todavia, ao questioná-lo sobre o ilícito cometido, THIAGO DOS SANTOS ZUCHI assumiu sua autoria acrescentando ser usuário de drogas e ter cometido o ilícito para adquirir mais entorpecentes. Na ocasião, o autuado foi algemado para evitar sua fuga, sendo levado ao PS Heliópolis (visto que sofrera pequenas escoriações decorrentes da contenção realizada pelos populares), onde foi atendido com posterior alta médica para ser encaminhado até esta distrital. (fls. 03)

Já o policial militar Ítalo Kenedy Carneiro Almeida apresentou o seguinte relato: "prestou apoio ao seu colega de farda na abordagem ao autor, que foi surpreendido por populares (que recuperaram o bem na posse dele) após subjugar a vítima mediante ameaça de morte e subtrair seu telefone. Nesse diapasão, citou que na Rua Bom Pastor se deparou com o suspeito contido por transeunte, tomando conhecimento, por meio de VERÔNICA, que ela por ali caminhava, momento em que foi abordada pelo imputado, que, anunciando o roubo sob grave ameaça, apoderou-se de seu celular. Ato contínuo, o criminoso se evadiu na posse do objeto subtraído, sendo, logo em seguida, contido por populares que por lá passavam. Efetuada a busca pessoal, nada localizaram, todavia, ao questioná-lo sobre o ilícito cometido, THIAGO DOS SANTOS ZUCHI assumiu sua autoria. Na ocasião, o autuado foi algemado para evitar sua fuga, sendo levado ao PS Heliópolis (visto que sofrera pequenas escoriações decorrentes da contenção realizada pelos populares) (fls. 04).

Por sua vez, o réu optou por ficar em silêncio na fase inquisitiva.

Em juízo, os depoimentos da vítima e dos policiais militares se confirmaram.

Ademais, a vítima reconheceu, estreme de dúvidas, o réu como o sujeito ativo da empreitada criminosa, em reconhecimento pessoal cercado das cautelas estatuídas pelos incisos do art. 226, I e II, do CPP.

Interrogado em juízo, o réu confessou integralmente a prática do roubo.

Como se vê na confissão do acusado, corroborada pela prova oral produzida em contraditório, com reconhecimento pessoal positivo pela vítima, formam um conjunto seguro e suficiente à condenação.

Portanto, concatenada das as versões da vítima, das testemunhas, a autoria restou

induvidosa, não vingando a tese defensiva da inexistência de provas da autoria delitiva. Nesse sentido:

Apelação. Crimes de roubo majorado (concurso de agentes) e corrupção de menores. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de reconhecimento da invalidade do reconhecimento policial. Tampouco a falta de reconhecimento judicial macula o processo. Na realidade, tendo em conta os demais elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento não é decisiva na definição da autoria. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. 3. Sanção que comporta redimensionamento. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1503061-87.2019.8.26.0530, 14ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Laerte Marrone, j.05.10.2021); e

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da policial. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0009367-66.2015.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 22.02.2022).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado é de rigor, ao que passo a dosar individualmente as penas aplicáveis a eles, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (artigos 59 e 68).

Na primeira fase, verifico que: a culpabilidade é normal; o réu registra quatro condenações criminais anteriores transitadas em julgado (por roubo e furtos), a saber: autos nº 0013254-46.2007 (roubo); 0036416-31.2011 (furto); 0092074-40.2011 (furto); e 0094575-11.2004 (furto), conforme se verifica de fls. 25/28, não alcançadas pelo período depurador (art. 64, I, do CP, a contrario sensu). Uma delas valorarei na fase posterior da aplicação da pena, a título de reincidência (Súmula nº 241 do STJ) e as demais como Maus Antecedentes, nesta etapa; não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável. À vista dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base 1/4 acima do piso legal, em 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), utilizada para a formação do convencimento desta Julgadora (Súmula n. 545 do STJ). Por outro lado, o réu é reincidente (arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal). Atenta à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial com a agravante da reincidência, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP. Desse modo, a pena intermediária permanece no patamar de 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo

que a pena final fica estabelecida em 05 anos reclusão, e 12 dias-multa, a qual torna definitiva.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal, único admitido para início do cumprimento de pena de reclusão superior a 4 anos por réu reincidente específico.

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê da reincidência do réu em crime de natureza patrimonial, de maneira que considero a fixação de penas alternativas insuficiente para prevenção e reprovação do delito, não sendo recomendável (art. 44, inciso II e § 3º, do CP).

Simetricamente, a reincidência em crime doloso obsta a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu THIAGO DOS SANTOS ZUCHI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da custódia cautelar, deverá continuar custodiado. Recomendo, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (artigo 387, IV, do CPP), dado que não houve pedido expresso da acusação nesse sentido.

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral dos acusados para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (b) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA